

刑法
No.374

H23-19

(配点: 2)

月	日
月	日

次の【事例】における甲の罪責を判例の立場に従って検討し、後記アからオまでの【罪名】のうち、その罪名に係る犯罪（共犯の場合を含む。）が成立するものには1を、成立しないものには2を選びなさい。

【事例】

甲は、求人広告を見て乙と会い、乙から、銀行で架空人名義の預金口座を開設し、その預金通帳とキャッシュカードを手に入れて乙に渡すというアルバイトを依頼され、これを引き受けた。その際、甲は、乙から、預金口座を開設する際に身分証明書として呈示するため、甲の顔写真が印刷された架空人A名義の運転免許証を作成する必要があると聞かされたので、甲の顔写真を乙に交付するとともに、甲の知人Bの住所をキャッシュカードの送付先として乙に教えた。乙は、不正に入手したC名義の真正な運転免許証の顔写真の上から甲の顔写真を貼り付け、氏名をA名義に、住所をBの住所にそれぞれ書き換えるなどの加工を施し、甲の顔写真が貼付されたA名義の運転免許証を作成した。同免許証は、一見すると真正なものと見分けがつかないような精巧なものであった。数日後、甲は、乙から、前記運転免許証とAの姓を刻した印鑑を受け取った。その後、甲は、銀行に行き、口座開設申込書にAの氏名及びBの住所等を書いてAの印鑑を押した上、同銀行窓口係丙に対し、Aを装い、同申込書を前記運転免許証と一緒に提出して口座開設を申し込んだ。丙は、甲がAであることを疑うこともなく、かつ、前記運転免許証及び前記口座開設申込書の記載内容が虚偽であると知っていれば口座開設をしなかったのに、これらの内容が真実であるものと誤信し、A名義の口座を開設する手続を行い、即日窓口で預金通帳を甲に交付し、キャッシュカードについては、Bの住所地宛てに郵送した。甲は、数日後に郵送されたキャッシュカードをBから受け取った後、しばらくの間、自宅に通帳とキャッシュカードを保管し、その後、報酬と引換えに、預金通帳とキャッシュカードを乙に交付した。

【罪名】

- ア. 有印公文書変造・同行使罪
- イ. 有印私文書偽造・同行使罪
- ウ. 詐欺罪
- エ. 有価証券偽造罪
- オ. 盗品等保管罪

No374

H23-19

犯罪の成立

正解

ア 2 イ 1 ウ 1 エ 2 オ 2

正答率

78%

ア 成立しない ★

最決昭 35.1.12。文書偽造の罪における「変造」(155 条 2 項、159 条 2 項)とは、文書の非本質的部分に不法に変更を加えることをいう。これに対し、文書の本質的部分に変更を加える行為は、「偽造」(155 条 1 項 1 号、159 条 1 項 1 号)であって、変造にはあたらない。そして、判例は、運転免許証の顔写真を剥ぎ取って他人の顔写真を貼り替えたという事案において、「右写真(注：特定人に交付された自動車運転免許証に貼付してある写真)をほしのままに剥ぎとり、その特定人と異なる他人の写真を貼り代え、生年月日欄の数字を改ざんし、全く別個の新たな免許証としたときは、公文書偽造罪が成立する」としている。その理由として、判例は、「特定人に交付された自動車運転免許証に貼付しある写真及びその人の生年月日の記載は、当該免許証の内容にして重要事項に属する」ということを挙げている。よって、運転免許証の顔写真の部分は、その本質的部分であって非本質的部分ではないので、この部分に変更を加えることは、偽造にあたり、「変造」(155 条 2 項)にはあたらない。したがって、本事例では、有印公文書変造罪の共同正犯(60 条、155 条 2 項)は成立しない。また、変造された有印公文書が存在しないので、変造有印公文書行使罪の共同正犯(60 条、158 条 1 項・155 条 2 項)も成立しない。

イ 成立する

有印私文書偽造罪における「偽造」(159 条 1 項 1 号)とは、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽って文書を作成することをいう(最決平 5.10.5 参照)。そして、ここにいう名義人とは、文書の記載・形式から意識内容の主体と理解される者をいう。また、作成者とは、実際に文書の内容を表示した者をいう。本事例では、銀行口座開設の際には本人確認が厳重に行われる現在においては、口座開設申込書には自己の氏名及び住所を記載し、自己の印鑑を使用するものと考えられているといえるから、本事例の口座開設申込書の意識内容の主体と理解される者は、B の住所等を有する A という氏名の者である。これに対し、口座開設申込書に実際に内容を表示した者は、甲であって、B の住所等を有する A という氏名の者ではない。そうすると、本事例の口座開設申込書の名義人と作成者との間には、人格の同一性に齟齬が生じているので、甲の上記行為は、口座開設申込書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽ったものである。よって、上記行為は、有印私文書偽造罪における「偽造」(159 条 1 項 1 号)にあたる。したがって、本事例では、有印私文書偽造罪の共同正犯(60 条、159 条 1 項 1 号)が成立する。また、偽造された口座開設申込書を真正なものと装って提出して行使した行為については、偽造有印私文書行使罪の共同正犯(60 条、161 条 1 項・159 条 1 項 1 号)が成立する。

ウ 成立する

最決平 14.10.21。まず、預金通帳が詐欺罪の客体である「財物」(246 条 1 項)にあたるかにつき、判例は、他人に成り済まして預金口座を開設し銀行窓口係員から預金通帳の交付を受けたという事案において、「預金通帳は、(中略)他人名義で預金口座を開設し、それに伴って銀行から交付される場合であっても、刑法 246 条 1 項の財物に当たる」としている。その理由として、判例は、「預金通帳は、それ自体として所有権の対象となり得るものであるにとどまらず、これを利用して預金の預入れ、払戻しを受けられるなどの財産的な価値を有する」ということを挙げている。よって、預金通帳は、詐欺罪の客体である「財物」(246 条 1 項)にあたる。次に、甲が口座開設を申し込むにあたり A を装い、窓口係員をしてその旨誤信させて預金通帳という財物の交付を受けた行為につき、判例は、本事例と同様の事案において、詐欺罪の成立を認めている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、銀行にとって、口座を開設しようとする者が名義人本人か否かという点は、

自行の口座を不正の目的に利用されないという点からも重要な事柄であり、銀行（窓口係員）は、本人確認ができないような他人名義あるいは架空人名義での口座開設には応じていないのであるから、自己が名義人本人であるかのように欺いて口座を開設し、預金通帳の交付を求める行為も、口座の開設あるいは通帳の交付といった財産的処分行為と因果関係のある行為といえるということも挙げている。よって、甲が口座開設を申し込むにあたりAを装い、窓口係員をしてその旨誤信させて預金通帳の交付を受けた行為について、詐欺罪が成立する。したがって、本事例では、預金通帳について詐欺罪の共同正犯（60条、246条1項）が成立する。また、キャッシュカードについても、預金通帳の場合と同様に、詐欺罪の共同正犯（60条、246条1項）が成立する。

エ 成立しない

第1に、本事例では、甲ないし乙が運転免許証ないし口座開設申込書に加工を施した行為について、有価証券偽造罪の共同正犯（60条、162条1項）が成立するためには、運転免許証ないし口座開設申込書が「有価証券」（162条1項）にあたる必要がある。判例は、刑法における有価証券にあたるための要件につき、「刑法にいわゆる有価証券とは、（中略）財産上の権利が証券に表示され、その表示された財産上の権利の行使につきその証券の占有を必要と」するとしている（最判昭 32.7.25）。本事例の運転免許証において表示される権利の内容は、表示された者が所定の自動車を運転することができるというものであって、財産上の権利ではない。それゆえ、運転免許証は、財産上の権利が証券に表示されているものではないから、「有価証券」（162条1項）にあたらない。また、本事例の口座開設申込書において表示される権利の内容は、本事例では必ずしも明らかではないが、口座の開設を申し込むという内容からは、いまだ財産上の権利は発生していないと考えられる。よって、口座開設申込書は、財産上の権利が証券に表示されているものではないから、「有価証券」（162条1項）にあたらない。したがって、本事例では、運転免許証ないし口座開設申込書について有価証券偽造罪の共同正犯（60条、162条1項）は成立しない。

第2に、本事例では、甲が窓口係丙を欺き、丙を利用してA名義の預金通帳ないしキャッシュカードを作成させた行為について、丙を道具とする間接正犯としての有価証券偽造罪（162条1項）が成立するためには、預金通帳ないしキャッシュカードが「有価証券」（162条1項）に当たる必要がある。しかし、預金通帳ないしキャッシュカードは、金銭消費貸借契約関係（民法587条）の存否やその内容を証明するための証拠としての意義を有するにすぎず、預金通帳やキャッシュカードによって預金債権自体を表示しているわけではない。よって、預金通帳ないしキャッシュカードは、財産上の権利を表示するものではないので、「有価証券」（162条1項）にあたらない。したがって、預金通帳ないしキャッシュカードについて有価証券偽造罪（162条1項）は、成立しない。

オ 成立しない

本事例では、財産犯の本犯が盗品等に関する罪にあたる行為をしても、不可罰の事後行為とされ処罰されず、財産犯の本犯は盗品等保管罪の主体たり得ないと解されている。本事例では、預金通帳及びキャッシュカードは詐取された財物である点で「財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」（256条2項・1項）であるものの、甲がこれらの財物につき詐欺を行っているから、甲は、「財産に対する罪」（256条2項・1項）の本犯である。よって、甲は、当該預金通帳及びキャッシュカードについての盗品等保管罪の主体たり得ない。したがって、甲が預金通帳及びキャッシュカードを保管した行為については、盗品等保管罪（256条2項）は成立しない。